	**** Các vấn đề về nội dung:*** - Yêu cầu của nguyên đơn: yêu cầu ông Hiến phải trả lại diện tích 183 m^2 đất tại thôn Khòn Khuyên, xã MP, thành phố LS, tỉnh LS, thuộc số thửa 117, tờ bản đồ địa chính số 20) -Ý kiến của bị đơn: không chấp nhận yêu cầu của bà Chầu. - Quan hệ pháp luật tranh chấp: tranh chấp quyền sử dụng đất. Học viên giải thích theo tình tiết vụ án và yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. - Diện tích đất tranh chấp do ông Quân chồng bà Chầu đứng tên chủ sử dụng đất, thể hiện ở sổ mục kê, sổ địa chính và bản đồ địa chính năm 1996, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Hiến, bố mẹ đẻ ông Hiến không đứng tên đối với thửa đất số 117, tờ bản đồ địa chính số 20 - Bên NĐ đã sử dụng diện tích đất tranh chấp ổn định, không có ai tranh chấp. - Việc sử diện tích đất tranh chấp của gia đình bà Chầu không vi phạm quy hoạch và được xem xét để giao quyền sử dụng đất. - Tài sản trên đất tranh chấp là của NĐ - Không có con đường đi dân sinh nào trên đất tranh chấp (kết quả xem xét, thẩm định tại chỗ) - Luật áp dụng: Luật Đất đai 2013, BLDS 2015.	0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0.25 0,25
Câu 3 (3.5đ)	- Lập luận khẳng định nguồn gốc đất tranh chấp 183 m^2 (toạ tại thôn Khòn Khuyên, xã MP, thành phố LS, tỉnh LS, thuộc số thửa 117, tờ bản đồ địa chính số 20) là đất gia đình NĐ đã khai phá, san lấp, cải tạo sử dụng ổn định làm vườn trồng rau, cây ăn quả từ năm 1988 đến nay (thể hiện ở các nguồn chứng cứ là bản đồ địa chính, sổ mục kê, sổ địa chính). - Khẳng định BĐ có ý kiến cho rằng đất tranh chấp có nguồn gốc của bố mẹ đẻ BĐ khai phá, tạo lập nên từ năm 1970, trước đó đã sử dụng trồng trọt, chăn nuôi, một phần sử dụng làm lối đi sang trang trại sau nhà BĐ. Năm 1996 cho gia đình bà Chầu, ông Quân mượn nhưng các tài liệu, chứng cứ là trong bản đồ địa chính, sổ mục kê, sổ địa chính không có tên ông Hiến hoặc bố mẹ đẻ ông Hiến đứng tên đối với thửa đất số 117, tờ bản đồ địa chính số 20 nên ý kiến của bên BĐ không có căn cứ. - BĐ cho rằng có con đường dân sinh và con đường đi sang trang trại nhà BĐ nhưng kết quả xem xét thẩm định tại chỗ, xác định không có đường đi dân sinh trên đất hay đường đi nào của gia đình BĐ nên không có cơ sở chấp nhận ý kiến của BĐ - Việc sử dụng đất của gia đình bà Chầu không vi phạm quy hoạch và có thể được xem xét để giao quyền sử dụng đất khi không có tranh chấp (theo kết quả trả lời của UBND thành phố LS). - Toàn bộ tài sản trên đất tranh chấp là của NĐ (BĐ thừa nhận). - Diện tích đất tranh chấp thuộc quyền sử dụng hợp pháp của gia đình NĐ theo quy định tại khoản 1 Điều 100 Luật đất đai năm 2013, bên BĐ đã lấn chiếm nên bà Chầu có quyền đòi lại theo quy định tại Điều 256 BLDS năm 2005. - Đề nghị HĐXX áp dụng khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013, Điều 256 BLDS 2005, Điều 155 BLDS năm 2015 chấp nhận yêu cầu khởi kiện của NĐ, buộc BĐ và những người CQLNVLQ anh Minh, bà Be, bà Toán trả lại cho NĐ diện tích đất tranh chấp	0,75 0,75 0,5 0,5 0,25 0,5 0,25